

勞資避雷 · FOR SMALL BUSINESS OWNERS

# 老闆勞資避雷懶人包

## 沒注意這些，小心一不小心就觸法

---

中小企業主最容易踩的 4 類地雷 × 20 個檢查點  
逐項對照法條、罰則，附「該怎麼先準備」與一頁檢查清單

---

楊楊教練 YangYang | 組織效能顧問

IG @yangyangcareer · 部落格 yangyangcareer.com

2026.09 版

[翻頁看四大類地雷 →](#)

## 先講一個最常見的誤解

上週一位朋友打來：他的祕書前一天才說隔天要休產假，人就消失了，工作完全沒交接。產假快結束時打電話回來，開口就是一串要求——產假期間全勤獎金、三節獎金要照給，颱風那兩天還要算加班費，一天3,700。他問我：「我才發現我們之前根本沒簽紙本勞動契約，他這樣獅子大開口，合理嗎？」

**沒簽書面契約 ≠ 沒有勞雇關係。勞動契約口頭就成立，《勞動基準法》《性別平等工作法》照樣適用——對老闆、對員工都一樣。**

「沒簽約」這張牌，擋不掉法定義務；員工也不能靠它多要東西。真正的「契約內容」，是雙方講好的條件，加上你過去實際怎麼發薪水獎金的紀錄。所以他那串要求裡，有的站得住腳（例如產假期間的全勤獎金），有的是誤會（例如颱風沒出勤要加班費）。差別只在——你有沒有先搞懂規則。

這份懶人包把老闆最容易中的地雷分成四大類，每一項都標好法條、罰則，以及「該怎麼先準備」。看完花不到 15 分鐘，可以幫你少走很多冤枉路。

### 使用方式

1. 先看四大類，對照自己公司現況
2. 有疑問的項目標起來
3. 翻到最後一頁的檢查清單，逐項打勾
4. 沒打勾的，就是你接下來要補的洞。

### 免責聲明

本文件為一般性勞動法令整理，非個案法律意見；所有金額、日數以主管機關最新公告為準。實際爭議認定，請洽勞動部「1955」勞工諮詢申訴專線、各地方政府勞工局（處）免費勞資諮詢，或委任專業律師。

## 地雷一 契約與紀錄

沒有白紙黑字，爭議時舉證多半對雇主不利。這一類是成本最低、卻最常被跳過的基本功。

### 1 書面勞動契約

- 規定** 契約可口頭成立，但工資項目與計算、工時、休假、試用期等主要勞動條件應明確約定；發生爭議時，出勤與工資的舉證責任常落在雇主。
- 風險** 口說無憑，調解或訴訟時處於劣勢。
- 先準備** 一頁式勞動契約範本，載明職稱、工資組成與計算方式、工時制度、休假、試用期約定；一律到職日簽署、雙方各執一份。

### 2 出勤紀錄

- 規定** 應逐日記載勞工出勤情形「至分鐘為止」，保存 5 年；勞工得請求影本。（勞基法 §30 V、VI）
- 罰則** 未置備或記載不實，2 萬～100 萬元（情節重大得再加重）。（§79）
- 先準備** 導入打卡鐘或雲端出勤系統；每月結算前核對；異常出勤有補簽核程序。

### 3 工資項目定義（全勤／三節獎金）

- 規定** 「經常性給與」屬工資。固定、制度化發放的全勤獎金、三節獎金，實務上可能被認定為工資。（勞基法 §2、施行細則 §10）
- 風險** 一旦被認定為工資，加班費、資遣費、退休金、投保薪資的計算基數全部要重算，往前追。
- 先準備** 在契約或獎金辦法裡寫清楚每筆獎金的性質、發放條件、可否按出勤比例計算；恩惠性給與明確載明「非經常性、雇主得視營運狀況調整」。

## 地雷二 工時與工資

算錯一項，往前追兩年。加班費、特休、颱風假是三個最常見的誤區。

### 4 加班費計算

- 規定** 平日延長工時：前 2 小時加給 1/3 以上（約  $\times 1.34$ ）、第 3~4 小時加給 2/3 以上（約  $\times 1.67$ ）；休息日出勤另有更高級距與「做 1 給 4、做 5 給 8」的計法。（勞基法 §24）
- 罰則** 2 萬~100 萬元，並應補發差額。（§79）
- 先準備** 加班一律採事前申請制；備妥時薪換算公式；補休換算以 1:1 計，補休期限屆滿或契約終止未休完，仍應發工資。

### 5 例假與休息日（七休一）

- 規定** 每 7 日中至少 1 日例假、1 日休息日；例假原則不得使勞工出勤（除天災事變，或經中央目的事業主管機關公告、勞動部指定之行業）。
- 先準備** 檢查排班表，兩個例假之間不超過 6 個工作日。

### 6 特別休假

- 規定** 到職滿 6 個月給 3 日、滿 1 年給 7 日，之後逐年遞增。當年度未休完，雇主應發給工資；經勞資協商得遞延一年，屆期仍未休完一樣要發錢。（勞基法 §38）
- 罰則** 2 萬~100 萬元。（§79）
- 先準備** 年度特休試算表；書面通知員工排休並記錄；年度終結（或離職）逐人結算。

### 7 天然災害停止上班（颱風）

- 規定** 颱風假不是法定假。依勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」：轄區首長宣布停班，勞工未出勤，雇主不得視為曠工、遲到，不得強迫補班或扣發全勤獎金，工資「宜」照給；應雇主要求而出勤者，除當日工資外「宜」加給並提供交通協助。加給與補休標準由勞雇協商，非法定加班費。若停班日剛好是該勞工的休息日，則依 §24 給加班費。
- 先準備** 把颱風出勤與工資規定寫進工作規則或事前公告；出勤加給、補休標準先講好。

### 8 基本工資

- 規定** 每年由基本工資審議委員會審議、行政院核定，通常隔年 1 月 1 日生效，月薪制與時薪制分別公告。
- 先準備** 每年 1 月對照勞動部最新公告，調整低於新基本工資的薪資與部分工時時薪。

### 地雷三 性平與請假

扣一筆獎金，可能換一張罰單，還會被公布公司名稱。這一類的罰則不只金額，還有商譽。

#### 9 產假

**規定** 分娩前後給予產假 8 星期；妊娠 3 個月以上流產者 4 星期。受僱工作滿 6 個月者工資照給，未滿 6 個月減半發給。（勞基法 §50、性平法 §15）

**先準備** 產假期間工資照給，且不得在此期間資遣（§13）；預先規劃職務代理與交接。

#### 10 請假不得作為不利處分（關鍵條文）

**規定** 受僱者請生理假、產假、產檢假、安胎休養、陪產檢及陪產假、育嬰留停、哺乳時間、家庭照顧假，雇主不得拒絕，且「不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分」。（性平法 §21）

**罰則** 2 萬～30 萬元，並公布事業單位名稱、負責人姓名；若涉懷孕歧視（§11），30 萬～150 萬元。

**先準備** 檢視請假規則與全勤獎金發放條件，明確排除上述法定假別；對主管做教育訓練，避免「以請假為由」的績效或調職決定。

#### 11 生理假

**規定** 每月得請生理假 1 日，全年未逾 3 日不併入病假、逾 3 日之部分併入病假計算；併入及不併入病假之生理假，工資均減半發給。（性平法 §14）

### 地雷三 性平與請假（續）

育嬰留停、家庭照顧假、懷孕保護——2026 年起有多項彈性化新制。

#### 12 育嬰留職停薪

**規定** 受僱滿 6 個月，於每一子女滿 3 歲前得申請育嬰留停，期間不得逾 2 年；同時撫育 2 名以上者合併計算，以最年幼子女受撫育 2 年為限。復職時雇主不得拒絕（例外情形須報主管機關同意）。留停期間得繼續參加原社會保險，雇主負擔部分免繳。（性平法 §16、§17）

**先準備** 育嬰留停申請、留停期間、復職流程書面化；留意 2026 年起彈性化新制（得以「日」為單位，雙親合計日數上限依主管機關公告）。

#### 13 哺乳時間／家庭照顧假

**規定** 子女未滿 2 歲須親自哺乳者，除規定休息時間外每日另給哺乳時間，視為工作時間。家庭照顧假全年 7 日，併入事假計算；2026 年起得以「小時」為單位彈性使用（額度依主管機關公告）。（性平法 §18、§20）

#### 14 懷孕、產後不得差別待遇或資遣

**規定** 不得因性別或懷孕而有差別待遇、解僱；勞工在產假等停止工作期間，雇主不得預告終止契約（除天災、事變或不可抗力致事業不能繼續，且經主管機關核定）。（性平法 §11、勞基法 §13）

## 地雷四 離職與資遣

好聚好散也有法定程序。少一步，就是一筆罰鍰，還可能讓資遣被認定不合法。

### 15 資遣事由

#### 規定

雇主須有法定事由才能資遣：歇業或轉讓、虧損或業務緊縮、不可抗力暫停工作逾一個月、業務性質變更有減少勞工必要且無適當工作可安置、勞工對所擔任工作確不能勝任。（勞基法 §11）

### 16 預告期間

#### 規定

繼續工作 3 個月以上未滿 1 年：10 日前預告；1 年以上未滿 3 年：20 日前；3 年以上：30 日前。未依規定預告，應給付預告期間工資。預告期間勞工得請謀職假，每星期不得超過 2 日，工資照給。（勞基法 §16）

### 17 資遣通報

#### 規定

資遣員工時，應於員工離職之 10 日前，將被資遣者資料列冊通報當地主管機關及公立就業服務機構（因天災、事變或其他不可抗力者，於離職之日起 3 日內）。（就業服務法 §33）

#### 罰則

3 萬～15 萬元。（§68）

## 地雷四 離職與資遣（續）

資遣費、試用期、勞健保——這三項出錯，金額往往最大。

### 18 資遣費與非自願離職證明

**規定** 勞退新制：每滿 1 年發給 0.5 個月平均工資，未滿 1 年按比例，最高 6 個月。舊制依勞基法 §17。並應發給服務證明書及非自願離職證明（供勞工請領失業給付）。（勞退條例 §12）

**先準備** 資遣費試算表；離職當日備妥非自願離職證明。

### 19 試用期

**規定** 勞基法沒有「試用期」規定，試用期間一樣適用勞基法。試用不通過而終止契約，通說仍須具備 §11 事由，並給預告與資遣費。

**先準備** 試用期考核表、面談與輔導紀錄、明確的通過標準，作為「是否勝任」的佐證。

### 20 勞健保與勞退提繳

**規定** 員工到職當日申報加保；投保薪資須覈實申報，不得高薪低報或低薪高報。勞保投保薪資申報不實，處 4 倍罰鍰並追繳保費，致勞工受損害者應賠償。雇主應為適用勞退新制之勞工按月提繳不低於工資 6% 至個人退休金專戶。（勞保條例 §11、§72；勞退條例 §6、§14）

**先準備** 到職 SOP 內含「當日加保」；每年（及調薪時）對照投保級距與實際薪資。



## 一頁檢查清單

逐項打勾。沒打勾的，就是你接下來要補的洞。

- ☐ 每位員工到職日都簽了書面勞動契約，雙方各執一份
- ☐ 出勤紀錄逐日記載到分鐘，可回溯 5 年
- ☐ 每筆獎金的性質（工資／恩惠性）在契約或辦法裡寫清楚
- ☐ 加班採事前申請制，加班費級距與補休換算有白紙黑字
- ☐ 排班符合七休一；特休有年度試算、通知排休與結算機制
- ☐ 颱風停班的出勤規定與工資／加給標準已事前公告
- ☐ 全勤獎金、考績的發放條件已排除法定假別（產假、生理假、家庭照顧假等）
- ☐ 有育嬰留停／家庭照顧假的申請與復職書面流程
- ☐ 資遣有完整檢查表：法定事由 → 預告 → 離職 10 日前通報 → 資遣費 → 非自願離職證明
- ☐ 到職 SOP 含「當日加保」，投保薪資每年對照實際薪資
- ☐ 有一份成文的工作規則（僱用 30 人以上為法定義務，未滿也建議先寫）
- ☐ 主管受過基本勞動法令訓練，知道哪些話、哪些決定不能做

### 免責聲明

本文件為一般性勞動法令整理，非個案法律意見；所有金額、日數、假別額度以主管機關最新公告為準，法規亦可能修正。實際爭議認定，請洽勞動部「1955」勞工諮詢申訴專線、各地方政府勞工局（處）之免費勞資爭議諮詢與調解，或委任專業律師處理。

### 關於 楊楊教練 YangYang

組織效能顧問——老闆與團隊之間的翻譯。物理治療師 → 集團區域主管 → 獨立顧問。曾在半年內帶團隊從赤字翻正 120 萬，累積 450+ 場諮詢。

IG @yangyangcareer | 部落格 yangyangcareer.com

想聊聊「老闆的話傳到執行層就變形」怎麼解——**30 分鐘免費組織流程診斷：**

[calendly.com/yangyangcareer0113/30](https://calendly.com/yangyangcareer0113/30)